Câu 6 (1 đ): Nếu được đề nghị tư vấn theo anh (chị) có cần sửa lại điều khoản thanh toán không? Tại sao ?

Nên sửa lại điều khoản thanh toán bằng tiền Việt Nam. Vì đây là phương thức thanh toán theo qui định của Việt Nam.

Câu 7 (1.5 đ): Anh (chị) hãy tư vấn cho công ty Thiên Nam phương thức xử lý trong trường hợp trên để giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do việc vi phạm hợp đồng của công ty dệt lụa Hà Đông.

Yêu cầu BTTH qua hòa giải

Nếu hòa giải không thành kiện ra tòa Kinh tế yêu cầu BTTH.

Câu 8 (1 đ): Anh (chị) hãy giúp giám đốc công ty Thiên Nam xác định bị đơn trong vụ kiện này.

Bị đơn là công ty Dệt lụa Hà Đông.

Câu 9 (1.5 đ): Là Luật sư của công ty Thiên Nam, anh (chị) hãy lập luận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty Thiên Nam trong vụ kiện nêu trên.

Đại diện bị đơn đề nghị Tòa tuyên bố HĐ 07/X vô hiêu là không hợp lý vì công ty dệt lụa Hà Đông có tư cách pháp nhân để ký HĐ.

ĐỀ 48: LS.TVPL/HPTN-48/240

Công ty ABC (sau đây gọi là ABC) là một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập tại Anh, chuyên hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất đồ gỗ cao cấp. Tháng 7/X-1, khi tìm hiểu thị trường Việt Nam, ABC đã tìm được hai đối tác Việt Nam là Công ty TNHH Sơn Thuỷ và Công ty TNHH Hữu Tình. Các bên đồng ý sẽ thành lập một liên doanh hoạt động về thiết kế và sản xuất đồ gỗ cao cấp. Cuối tháng 7 năm X-1, đại diện của các bên đã đến văn phòng luật sư của anh (chị) xin được tư vấn. Họ cho biết vốn đầu tư ban đầu dự định là khoảng 1.000.000 USD, trong đó phần vốn góp của ABC tối thiểu là 51%, nơi dự định đặt trụ sở là tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bên băn khoăn không biết theo luật Việt Nam hiện hành, họ có thể lựa chọn những mô hình liên doanh nào.

Câu hỏi 1 (1 điểm): *Anh (chị) hãy cho khách hàng biết họ có thể thành lập những mô hình liên doanh nào? Nêu vắn tắt những đặc trưng pháp lý căn bản của từng mô hình liên doanh đó*

Tình tiết bổ sung

Sau khi nghe anh (chị) phân tích, khách hàng muốn thành lập công ty cổ phần lấy tên là Gỗ Việt với điều kiện nếu một cổ đông muốn chuyển nhượng cổ phần thì chỉ được phép chuyển nhượng cho các cổ đông còn lại mà không được chuyển nhượng cho người ngoài. Khi được hỏi tại sao lại muốn thành lập công ty cổ phần với điều kiện lạ như vậy thì khách hàng cho biết, họ không muốn có người ngoài tham gia vào công ty, nhưng họ cũng vẫn muốn thành lập công ty cổ phần nhằm tạo hình ảnh "bề thế" trên thương trường thế giới.

Câu hỏi 2 (0,5 điểm): *Theo anh (chị), liệu khách hàng có thể thành lập được công ty cổ phần với điều kiện nêu trên không?*

Câu hỏi 3 (1 điểm): *Anh (chị) có cách nào soạn thảo điều kiện chuyển nhượng vốn trong thoả thuận góp vốn nhằm giúp khách hàng đạt được mong muốn của mình?*

Câu hỏi 4 (1 điểm): *Hãy tư vấn sơ bộ cho khách hàng về thủ tục thành lập công ty Gỗ Việt*

Tình tiết bổ sung